คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๑๐/๒๕๖๙

นาย ก โจทก์

บริษัท อ จำกัด จำเลย

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม, ๑๒๕ วรรคสอง, ๑๔๓ วรรคหนึ่ง

เรื่อง โจทก์ฟ้องบังคับให้จำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ จำเลยทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามและไม่ฟ้องเพิกถอนคำสั่งจึงเป็นที่สุด จำเลยจึงไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างหรือโจทก์มีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตตามคำให้การที่ยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมากล่าวอ้างในชั้นที่โจทก์ฟ้องต่อศาลหรือชั้นอุทธรณ์ได้อีก

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘ โจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยทำงานสุดท้ายตำแหน่งพนักงานทั่วไป ได้รับค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๓,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑ ของเดือน เมื่อวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาโดยให้โจทก์ทำงานถึงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยที่โจทก์ไม่ได้กระทำความผิด โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๑,๗๒๑.๓๐ บาท และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓,๔๓๓.๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ จำเลยทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานโดยชอบแล้วตั้งแต่วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ แต่เพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและไม่ได้ฟ้องเพิกถอนคำสั่งภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ขอให้บังคับจำเลยปฏิบัติตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๑,๗๒๑.๓๐ บาท และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓,๔๓๓.๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยตกลงว่าจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ในระหว่างทำงานโจทก์มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมทำให้เพื่อนร่วมงานอึดอัดและมีพฤติกรรมส่อไปในทางทุจริตนายจ้างจึงให้โจทก์ออกจากพื้นที่ โจทก์ได้รับค่าจ้างแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งให้งดการไต่สวน แล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๑,๗๒๑.๓๐ บาท และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓,๔๓๓.๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน ขอให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วมีคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ และได้ส่งคำสั่งให้จำเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔๓ วรรคหนึ่ง จำเลยได้รับทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๘ แล้วไม่ได้นำคดีไปสู่ศาลแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแต่วันทราบคำสั่ง คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง และมีผลผูกพันจำเลย จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้โจทก์ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่ง หรือถือว่าได้ทราบคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม โดยไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานมากล่าวอ้างในชั้นที่โจทก์ฟ้องต่อศาลแรงงานภาค ๒ ขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน รวมทั้งหยิบยกขึ้นมาอุทธรณ์อีก ที่ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า จำเลยไม่ได้นำคดีสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จึงมีคำสั่งงดการไต่สวนแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ๑,๗๒๑.๓๐ บาท และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓,๔๓๓.๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันผิดนัดจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามฟ้องจึงชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นพ้องด้วยอุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

หมายเหตุ คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ยังไม่ถึงที่สุด ศาลฎีกาอาจมีคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงได้
